

위탁판매계약서



판매점/연락처:

보증보험금액:

이메일:

SK텔레콤 광장대리점
(주)경 일 텔 레 콤

위탁판매 계약서

㈜경일텔레콤 (이하 “갑”이라 한다)와 _____(이하 “을”이라 한다)는 다음과 같이 위탁판매 계약을 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 “갑”이 이동통신사업자로부터 위탁 받은 업무 및 그와 관련한 이동전화 단말기 등의 상품(이하 “제품”이라 함)의 판매업무를 “을”에게 위탁함에 있어 필요한 제반 사항을 규정함에 그 목적이 있다.

제2조 (제품의 관리)

- ① “갑”이 위탁판매를 위해 “을”에 공급한 제품의 소유권은 “갑”에 있다.
- ② “을”은 제품의 공급시점 이후 2개월 이내 제품을 판매하고, 이후 재고는 “갑”에게 반환하여야 한다.
- ③ “갑”은 다음의 각호에 해당하는 사항에 대하여 관련 비용을 “을”에게 청구할 수 있다.
 1. 제품의 분실 및 파손
 2. 제품의 타대리점 소속 가입
 3. 공급 이후 2개월 경과 후 반환 지연
 4. 최초 판매 이후 기종 변경 및 교품 발생으로 인해 회수된 제품

제3조 (위탁 조건)

“갑”은 위탁업무 수행을 위한 판매가격, 구비서류, 각종 부가상품과 기타의 판매조건 등이 명시된 영업정책을 “을”에게 제공하고, “을”은 다음 각호를 포함하여 제반 영업정책을 준수하기로 한다.

1. “갑”이 “을”에게 공급하는 단말기 중 “을”이 판매하는 건에 대해서만 위탁판매 계약을 체결하기로 한다. (“갑”이 할부판매건 이외의 단말기를 “을”에게 공급하는 경우에는 위탁판매 계약이 성립하지 않는다.)
2. “갑”은 “을”에게 매월 또는 일정기간 판매목표를 제시할 수 있으며 “을”은 판매 목표달성을 위해 노력한다
3. 판매가격은 영업정책에 명시된 판매가격수준을 준수하여야 한다
4. 위탁업무 수행 시 판매형태에 적합한 가입신청서와 신분증 사본(미성년자, 장애인, 국가유공자 등의 증명서류 포함)등을 수취하고, 판매 후 1주일 이내 “갑”에게 전달한다
5. 판매된 제품은 판매 이후 3개월 이상 판매시점의 단말기로 유지되어야 한다.
6. 제품 판매 시 각종 부가상품의 가입에 따라 판매가격과 정산 조건이 변경될 수 있다.
7. 요금 수납 등의 고객 서비스에 성실히 응대한다.

제4조 (정산 업무)

- ① “갑”과 “을”은 영업정책에 의해 월 1회 판매수수료 및 판매대금을 상호 정산하기로 한다.
- ② “을”이 수납한 요금은 수납 익일 “갑”에게 송금한다.
- ③ 정산 업무 지연 시 상호간 민·형사상의 책임을 진다.

제5조 (담보의 제공)

- ① “을”은 “갑”에 대한 채무를 담보하기 위하여 “갑”이 정하는 금액의 담보를 “갑”에게 제공하여야 한다.
 1. “을”은 “갑”에게 현금보증금 오백만원을 담보금액으로 지급한다.
 2. “을”은 “갑”에게 현금보증금을 미입금시 보증보험으로 담보를 지급하며 금액은 일천만원으로 한다.

3. “을”의 매장형태가 내국인을 고객으로 하는 로드샵 판매가 아닌 온라인, 방문판매, 텔레마케팅, 외국인전문판매 등의 기타 형태인 경우 또는 형태가 변경된 경우 담보금액의 상환을 수시로 요구할 수 있다.

② “을”이 채무를 불이행 하거나, “갑”에게 손해를 끼친 경우 담보를 실행 또는 처분하여 채무, 손해금 변제에 충당할 수 있다.

제6조 (불편법 및 비정상영업 제한)

“을”은 다음의 각 호에 해당하는 불편법 및 비정상영업으로 인한 민·형사상의 모든 손해를 배상하여야 한다.

1. 명의도용(본인확인 미비, 본인 미동의, 신분증 위조, 구비서류 미 수취 등)
2. 현금 판매건의 할부 등록
3. 가입 조건 등의 미 고지(요금제, 부가서비스, 할부금액 등)
4. 단말기 불법 복제
5. 비정상적 복지할인 등록 및 가입비 면제 등

제7조 (고객정보 보호)

① “을”은 위탁업무를 수행하면서 알게 된 고객정보를 보호하여야 하고, 고객정보의 전부 또는 일부를 컴퓨터 파일, 문서 등의 형태로 별도로 보관 또는 관리하거나 별도의 저장매체에 보관 또는 관리해서는 안되며, 고객정보를 위탁업무 이외의 용도로 이용하거나 제 3자에게 제공 또는 누설하는 등 고객정보를 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

○ 고객정보 : 고객의 성명, 주민등록번호, 이동전화번호, 주소, 연락처, 단말기정보 등 당해 고객을 알아볼 수 있거나, 다른 정보와 결합하여 용이하게 알아볼 수 있는 부호, 문자, 사진 등의 정보 및 통화내역 등 고객의 통신비밀 그리고 위치정보, 신용정보 등 관련 법령에 규정된 개인정보 등을 통틀어서 말한다.

② “을”은 위탁업무 수행과 관련하여 별도로 약정하는 판매점 고객정보보호 서약서에 위반되는 행위를 하여서는 아니 되며, “갑”은 필요 시 “을”을 방문하여 관리방안의 고객정보 침해 행위 발생 여부를 점검할 수 있다.

③ “을”은 자신이 고용한 직원에 의하여 고객정보 침해행위가 발생하지 않도록 관리, 감독하여야 하고, 해당 직원의 고객정보 침해행위로 인하여 “갑”에 손해가 발생한 경우 이를 배상하여야 한다.

④ “을”은 위탁업무를 하부 판매점 등의 제 3자에게 위탁한 경우에도 제 3항과 동일한 관리, 감독 및 배상 책임을 부담한다.

⑤ “을”은 위탁업무 중 알게 된 고객정보를 “갑”의 동의 없이 제3자인 사설시스템 업체에 재위탁 할 수 없다.

⑥ “을”은 본 조의 고객정보 보호의무와는 별도로 정보통신망법, 개인정보 관련 법령이 요구하는 각종 의무를 준수하여야 한다.

⑦ “을”은 제7조 각 항을 원인으로 발생하는 “갑”에게 주어지는 벌칙(5년이하 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 & 매출액의 3% 과징금 외에 고객 피해액의 3배 또는 건당 최대 300만원씩의 추가적인 배상) 및 민·형사상의 이의가 제기된 경우에는 “을”의 책임과 비용으로 “갑”을 면책 시켜야 한다. 단, “갑”의 면책에 실패한 경우에는 이로 인하여 “갑”에 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다.

제8조 (신청서 취급 및 관리)

① “을”은 고객의 요청에 의한 업무처리 후 각종 신청서 및 구비서류를 스캐너를 통해 전송하여야 하며, 신청서 원본 및 구비서류는 고객에게 반드시 돌려 주어야 한다.

② “을”은 불가피하게 고객에게 신청서 원본 및 구비서류를 돌려 주지 못했을 경우에는 업무 처리 종료

후 지체없이 파쇄기 등을 통해 식별 불가한 상태로 파기하여야 한다.

- ③ “을”은 판매점 해지 및 폐쇄 시 고객정보가 담긴 서류가 있을 시에는 “갑”에게 파기(소각) 의뢰하여야 한다.

제9조 (텔레마케팅의 제한)

- ① “을”이 “갑”의 승인 및 고객의 사전 동의 없이 텔레마케팅 행위를 하는 경우 정보통신망이용촉진및 정보보호등에관한법을 제50조(영리 목적의 광고성 정보 전송의 제한) 등 관련법을 위반으로 인한 벌칙 외에 “갑”은 “을”에게 손해 배상의 책임을 지우거나 별도의 제재를 가할 수 있다.

제10조 (보안점검)

- ① “갑”은 “을”의 관리방안 준수를 확인하기 위하여 보안점검을 언제라도 수행할 수 있으며, 판매점은 “갑”의 관련 자료 요청 및 실태조사에 성실하게 응하여야 한다.
- ② “갑”은 불시에 판매점 영업장, 사무실에 대해 방문하여 PC 內 사설 DB보관 여부, 신청서 관리 실태 등에 대해 조사할 수 있고 판매점은 성실하게 응하여야 한다.

제11조 (약정위반에 따른 책임)

- ① “을”이 본 계약 제7조 내지 제10조를 위반하여 고객정보를 침해할 경우, 이로 인해 “갑” 또는 고객(제3자 포함)에게 발생한 손해를 배상한다.
- ② 위 제1항의 손해배상과는 별도로 “갑”은 본 계약 해지, 위약벌의 청구, 영업정지 등 관리방안에 명시된 권리를 행사할 수 있으며, “을”은 이에 이의를 제기하지 아니한다.
- ③ 양 당사자는 상호 협의하여 제2항의 내용을 변경할 수 있다.

제12조 (계약 기간 및 계약 해지)

- ① 본 계약은 계약일로부터 1년간 유효한 것으로 한다. 다만, 계약만료 2개월 전까지 당사자 일방이 상대방에 대해 조건변경 또는 해지의 서면 의사표시를 통지하지 않는 한 본 계약 만료일의 익일부터 동일한 조건으로 매 1년간씩 자동 연장되는 것으로 한다.
- ② 거래 종료의 경우 종료일까지의 정산대금은 계약 해지익월부터 3개월 후 50%, 다시 계약 해지익월부터 6개월 후에 잔금 50%를 정산 기일에 맞춰 “갑”이 지급한다.
- ③ 거래 종료의 경우 보증금은 계약 해지익월부터 3개월 후 50%, 다시 계약 해지익월부터 6개월 후에 잔금 50%를 정산 기일에 맞춰 “갑”이 지급한다.
- ④ 별도 판매약정서에서 약정한 내용에 따라 발생한 현금판매분 미입금, 수납금 미납, 변상금, 구상권 금액 등 영업손실금으로 인한 피해 금액 발생시 보증금 및 정산금으로 대체한다.

제13조(해석)

- ① 본 계약에서 정하지 않은 사항은 관계 법령과 상 관례에 따른다.
- ② 본 계약에 적법하게 체결된 증거로서 계약서 2통을 작성하여 “갑”과 “을”이 기명날인 후 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

“갑” 상 호 : (주)경일텔레콤
사업자 : 207 - 81 - 49689
주 소 : 서울시 광진구 면목로160
4층 (중곡동,경일빌딩)
대표이사 강 일 석

“을” 상 호 :
사업자 :
주 소 :
성 명 : (인)



위탁판매계약서

판매점/연락처:

보증보험금액:

이메일:

SK텔레콤 광장대리점
(주)경 일 텔 레 콤

위탁판매 계약서

㈜경일텔레콤 (이하 “갑”이라 한다)와 _____(이하 “을”이라 한다)는 다음과 같이 위탁판매 계약을 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

본 계약은 “갑”이 이동통신사업자로부터 위탁 받은 업무 및 그와 관련한 이동전화 단말기 등의 상품(이하 “제품”이라 함)의 판매업무를 “을”에게 위탁함에 있어 필요한 제반 사항을 규정함에 그 목적이 있다.

제2조 (제품의 관리)

- ① “갑”이 위탁판매를 위해 “을”에 공급한 제품의 소유권은 “갑”에 있다.
- ② “을”은 제품의 공급시점 이후 2개월 이내 제품을 판매하고, 이후 재고는 “갑”에게 반환하여야 한다.
- ③ “갑”은 다음의 각호에 해당하는 사항에 대하여 관련 비용을 “을”에게 청구할 수 있다.
 1. 제품의 분실 및 파손
 2. 제품의 타대리점 소속 가입
 3. 공급 이후 2개월 경과 후 반환 지연
 4. 최초 판매 이후 기종 변경 및 교품 발생으로 인해 회수된 제품

제3조 (위탁 조건)

“갑”은 위탁업무 수행을 위한 판매가격, 구비서류, 각종 부가상품과 기타의 판매조건 등이 명시된 영업정책을 “을”에게 제공하고, “을”은 다음 각호를 포함하여 제반 영업정책을 준수하기로 한다.

1. “갑”이 “을”에게 공급하는 단말기 중 “을”이 판매하는 건에 대해서만 위탁판매 계약을 체결하기로 한다. (“갑”이 할부판매건 이외의 단말기를 “을”에게 공급하는 경우에는 위탁판매 계약이 성립하지 않는다.)
2. “갑”은 “을”에게 매월 또는 일정기간 판매목표를 제시할 수 있으며 “을”은 판매 목표달성을 위해 노력한다
3. 판매가격은 영업정책에 명시된 판매가격수준을 준수하여야 한다
4. 위탁업무 수행 시 판매형태에 적합한 가입신청서와 신분증 사본(미성년자, 장애인, 국가유공자 등의 증명서류 포함)등을 수취하고, 판매 후 1주일 이내 “갑”에게 전달한다
5. 판매된 제품은 판매 이후 3개월 이상 판매시점의 단말기로 유지되어야 한다.
6. 제품 판매 시 각종 부가상품의 가입에 따라 판매가격과 정산 조건이 변경될 수 있다.
7. 요금 수납 등의 고객 서비스에 성실히 응대한다.

제4조 (정산 업무)

- ① “갑”과 “을”은 영업정책에 의해 월 1회 판매수수료 및 판매대금을 상호 정산하기로 한다.
- ② “을”이 수납한 요금은 수납 익일 “갑”에게 송금한다.
- ③ 정산 업무 지연 시 상호간 민·형사상의 책임을 진다.

제5조 (담보의 제공)

- ① “을”은 “갑”에 대한 채무를 담보하기 위하여 “갑”이 정하는 금액의 담보를 “갑”에게 제공하여야 한다.
 1. “을”은 “갑”에게 현금보증금 오백만원을 담보금액으로 지급한다.
 2. “을”은 “갑”에게 현금보증금을 미입금시 보증보험으로 담보를 지급하며 금액은 일천만원으로 한다.

3. “을”의 매장형태가 내국인을 고객으로 하는 로드샵 판매가 아닌 온라인, 방문판매, 텔레마케팅, 외국인전문판매 등의 기타 형태인 경우 또는 형태가 변경된 경우 담보금액의 상환을 수시로 요구할 수 있다.

② “을”이 채무를 불이행 하거나, “갑”에게 손해를 끼친 경우 담보를 실행 또는 처분하여 채무, 손해금 변제에 충당할 수 있다.

제6조 (불편법 및 비정상영업 제한)

“을”은 다음의 각 호에 해당하는 불편법 및 비정상영업으로 인한 민·형사상의 모든 손해를 배상하여야 한다.

1. 명의도용(본인확인 미비, 본인 미동의, 신분증 위조, 구비서류 미 수취 등)
2. 현금 판매건의 할부 등록
3. 가입 조건 등의 미 고지(요금제, 부가서비스, 할부금액 등)
4. 단말기 불법 복제
5. 비정상적 복지할인 등록 및 가입비 면제 등

제7조 (고객정보 보호)

① “을”은 위탁업무를 수행하면서 알게 된 고객정보를 보호하여야 하고, 고객정보의 전부 또는 일부를 컴퓨터 파일, 문서 등의 형태로 별도로 보관 또는 관리하거나 별도의 저장매체에 보관 또는 관리해서는 안되며, 고객정보를 위탁업무 이외의 용도로 이용하거나 제 3자에게 제공 또는 누설하는 등 고객정보를 침해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

○ 고객정보 : 고객의 성명, 주민등록번호, 이동전화번호, 주소, 연락처, 단말기정보 등 당해 고객을 알아볼 수 있거나, 다른 정보와 결합하여 용이하게 알아볼 수 있는 부호, 문자, 사진 등의 정보 및 통화내역 등 고객의 통신비밀 그리고 위치정보, 신용정보 등 관련 법령에 규정된 개인정보 등을 통틀어서 말한다.

② “을”은 위탁업무 수행과 관련하여 별도로 약정하는 판매점 고객정보보호 서약서에 위반되는 행위를 하여서는 아니 되며, “갑”은 필요 시 “을”을 방문하여 관리방안의 고객정보 침해 행위 발생 여부를 점검할 수 있다.

③ “을”은 자신이 고용한 직원에 의하여 고객정보 침해행위가 발생하지 않도록 관리, 감독하여야 하고, 해당 직원의 고객정보 침해행위로 인하여 “갑”에 손해가 발생한 경우 이를 배상하여야 한다.

④ “을”은 위탁업무를 하부 판매점 등의 제 3자에게 위탁한 경우에도 제 3항과 동일한 관리, 감독 및 배상 책임을 부담한다.

⑤ “을”은 위탁업무 중 알게 된 고객정보를 “갑”의 동의 없이 제3자인 사설시스템 업체에 재위탁 할 수 없다.

⑥ “을”은 본 조의 고객정보 보호의무와는 별도로 정보통신방법, 개인정보 관련 법령이 요구하는 각종 의무를 준수하여야 한다.

⑦ “을”은 제7조 각 항을 원인으로 발생하는 “갑”에게 주어지는 벌칙(5년이하 징역 또는 5천만원 이하의 벌금 & 매출액의 3% 과징금 외에 고객 피해액의 3배 또는 건당 최대 300만원씩의 추가적인 배상) 및 민·형사상의 이의가 제기된 경우에는 “을”의 책임과 비용으로 “갑”을 면책 시켜야 한다. 단, “갑”의 면책에 실패한 경우에는 이로 인하여 “갑”에 발생한 모든 손해를 배상하여야 한다.

제8조 (신청서 취급 및 관리)

① “을”은 고객의 요청에 의한 업무처리 후 각종 신청서 및 구비서류를 스캐너를 통해 전송하여야 하며, 신청서 원본 및 구비서류는 고객에게 반드시 돌려 주어야 한다.

② “을”은 불가피하게 고객에게 신청서 원본 및 구비서류를 돌려 주지 못했을 경우에는 업무 처리 종료

후 지체없이 파쇄기 등을 통해 식별 불가한 상태로 파기하여야 한다.

- ③ “을”은 판매점 해지 및 폐쇄 시 고객정보가 담긴 서류가 있을 시에는 “갑”에게 파기(소각) 의뢰하여야 한다.

제9조 (텔레마케팅의 제한)

- ① “을”이 “갑”의 승인 및 고객의 사전 동의 없이 텔레마케팅 행위를 하는 경우 정보통신망이용촉진및 정보보호등에관한법을 제50조(영리 목적의 광고성 정보 전송의 제한) 등 관련법을 위반으로 인한 벌칙 외에 “갑”은 “을”에게 손해 배상의 책임을 지우거나 별도의 제재를 가할 수 있다.

제10조 (보안점검)

- ① “갑”은 “을”의 관리방안 준수를 확인하기 위하여 보안점검을 언제라도 수행할 수 있으며, 판매점은 “갑”의 관련 자료 요청 및 실태조사에 성실하게 응하여야 한다.
- ② “갑”은 불시에 판매점 영업장, 사무실에 대해 방문하여 PC 內 사설 DB보관 여부, 신청서 관리 실태 등에 대해 조사할 수 있고 판매점은 성실하게 응하여야 한다.

제11조 (약정위반에 따른 책임)

- ① “을”이 본 계약 제7조 내지 제10조를 위반하여 고객정보를 침해할 경우, 이로 인해 “갑” 또는 고객(제3자 포함)에게 발생한 손해를 배상한다.
- ② 위 제1항의 손해배상과는 별도로 “갑”은 본 계약 해지, 위약벌의 청구, 영업정지 등 관리방안에 명시된 권리를 행사할 수 있으며, “을”은 이에 이의를 제기하지 아니한다.
- ③ 양 당사자는 상호 협의하여 제2항의 내용을 변경할 수 있다.

제12조 (계약 기간 및 계약 해지)

- ① 본 계약은 계약일로부터 1년간 유효한 것으로 한다. 다만, 계약만료 2개월 전까지 당사자 일방이 상대방에 대해 조건변경 또는 해지의 서면 의사표시를 통지하지 않는 한 본 계약 만료일의 익일부터 동일한 조건으로 매 1년간씩 자동 연장되는 것으로 한다.
- ② 거래 종료의 경우 종료일까지의 정산대금은 계약 해지익월부터 3개월 후 50%, 다시 계약 해지익월부터 6개월 후에 잔금 50%를 정산 기일에 맞춰 “갑”이 지급한다.
- ③ 거래 종료의 경우 보증금은 계약 해지익월부터 3개월 후 50%, 다시 계약 해지익월부터 6개월 후에 잔금 50%를 정산 기일에 맞춰 “갑”이 지급한다.
- ④ 별도 판매약정서에서 약정한 내용에 따라 발생한 현금판매분 미입금, 수납금 미납, 변상금, 구상권 금액 등 영업손실금으로 인한 피해 금액 발생시 보증금 및 정산금으로 대체한다.

제13조(해석)

- ① 본 계약에서 정하지 않은 사항은 관계 법령과 상 관례에 따른다.
- ② 본 계약에 적법하게 체결된 증거로서 계약서 2통을 작성하여 “갑”과 “을”이 기명날인 후 각 1통씩 보관한다.

20 년 월 일

“갑” 상 호 : (주)경일텔레콤
사업자 : 207 - 81 - 49689
주 소 : 서울시 광진구 면목로160
4층 (중곡동,경일빌딩)
대표이사 강 일 석

“을” 상 호 :
사업자 :
주 소 :
성 명 : (인)

이동통신단말기 공급 및 판매에 관한 약정서

㈜ 경일텔레콤 (이하 “갑”이라 한다) 과 (이하 “을”이라 한다)간에
이동통신단말기 (이하 “단말기”라 한다) 공급 및 판매에 관한 약정을 다음과 같이 체결한다.

다 음

제 1 조 (총칙) SK 텔레콤㈜의 대리점인 “갑”이 통신상품 판매점인 “을”에게 “단말기”를 공급함에 있어서 “갑”은 “을”이 공급받은 “단말기”를 원활히 판매할 수 있도록 판매방법, 기타의 조치에 관하여 지시, 지도, 조력 제공 및 장려금, 판매수수료 등을 지급하며, “을”은 이를 바탕으로 완전판매와 판매증진을 위하여 적극 노력한다.

제 2 조 (기본사항)

- ① “을”은 공급받은 “단말기”를 “갑”에게만 신규개통, 기기변경 등의 신청을 하여야 하며 타사업자나 타대리점에 개통신청을 하여서는 아니된다
- ② “갑”이 공급하는 “단말기”의 공급가격 및 수수료 등은 SK 텔레콤㈜의 판매정책 등을 감안하여 수시로 결정해서 이를 “을”에게 통보하며 이의 적용은 “단말기”의 개통시점을 기준으로 한다.
- ③ “갑”이 “을”에게 위탁매매용이 아닌 도소매용으로 공급한 “단말기”의 외상매출금은 “을”이 판매(개통) 완료 시점에 매월 마감하여 익월 25 일까지는 전액 입금하며 미수 잔액이 발생하지 않도록 하여야 한다.
- ④ “갑”은 “을”의 요청이 있을 시 가입자의 요금수납 및 가입, 변경, 해지 등의 편의를 제공하며 이 경우에 “을”의 요청으로 “을”이 가입자로부터 수취한 수납금을 익일 15 시까지 “갑”이 지정한 은행에 송금하거나 “갑”에게 직접 입금하여야 한다.
 1. “을”이 가입자로부터 수취한 수납금을 지정된 시간까지 입금하지 아니한 경우에는 4 항의 서비스를 일시 중단할 수 있다.
 2. “을”의 요청으로 발생한 수납금 중 “갑”에게 입금되지 않은 미납금이 발생한 경우는 정산금으로 청구 할 수 있다.

제 3 조 (제품의 관리)

- ① “갑”이 “을”에게 위탁판매용으로 공급하는 “단말기” 중 개통되지 아니한 “단말기”는 그 소유가 “갑”에게 있으며 “갑”의 요구가 있을 시에는 “을”은 “갑”에게 지체 없이 반품하여야 하며 “을”이 이를 이행치 않을 시에는 “갑”이 일방적으로 “을”의 보관 장소에서 회수하여도 “을”은 이의를 제기하지 아니한다.
- ② “갑”은 “을”에게 출고한 날로부터 4 개월이 경과되어도 판매되지 않은 “단말기”에 대해서는 1 대당 수수료 1 만원씩을 “을”의 판매수수료에서 청구한다.
- ③ “갑”은 “을”에게 출고한 날로부터 8 개월이 경과되어도 판매되지 않은 “단말기”에 대해서는 제품의 출고가를 기준으로 “을”의 판매수수료에서 청구한다.
- ④ “을”에게 출고가 기준으로 청구된 “단말기”의 소유권은 “을”에게 있으며 청구된 “단말기”는 “갑”을 통하여 개통하였을 경우 개통시점을 기준으로 판매수수료를 적용한다.

제 4 조 (기밀유지) “을”은 업무상 알게 된 “갑”의 영업상의 비밀(판매수수료, 판매취급 방침 등) 및 고객의 인적 사항을 타인에게 누설 하거나 직접 또는 제 3 자에게 이용하게 하여서는 아니 되며 본 계약이 종료된 후에도 또한 이와 같다.

- 제 5 조 (신용유지) “을”은 “갑”의 신용을 훼손하거나 훼손할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다.
- 제 6 조 (판매조건) “을”은 “갑”이 지정하는 판매조건으로만 고객에게 구입 권유하여야 한다.
- 제 7 조 (판매계약서의 작성 및 상품의 인도) “을”은 고객으로부터 구입신청이 있을 경우 즉시 “갑”을 갈음하여 신용조사를 하고 “갑”이 정하는 방법에 의하여 판매 계약서를 작성하여 상품을 인도하여야 한다.
- 제 8 조 (판매계약서의 작성 및 보관금지) “을”은 판매계약 성립, 판매종결 된 즉시 판매계약서 및 기타 판매조건에 따른 일체의 관련서류를 고객에게 인도하여야 하며 어떤 형태로든 보관하지 않아야 한다.
- 제 9 조 (단말기, 판매수수료 및 세금계산서 교부)
- ① “갑”은 통보한 가격에 따라 “단말기”를 “을”에게 공급하고 이에 대한 세금계산서를 교부한다. 단, 월말에 “을”이 보유하고 있는 “단말기”는 이를 전량 반품하여야 하며 “갑”은 반품 세금계산서를 발행하고 이를 전량 인수한다.
 - ② “을”의 “단말기”개통 판매건 및 기타 통신상품(브로드밴드, 인터넷전화 등) 판매건에 대하여 “갑”은 판매수수료를 지급하며 “을”은 이에 대하여 세금계산서를 교부한다.
 - ③ 위탁매매용이 아닌 물품을 “갑”이 “을”에게 공급한 경우에 물품대금에 대해서는 “갑”이 “을”에게 세금계산서를(부가세액 포함금액)를 필히 발행 한다.
 - ④ “단말기” 가격, 판매수수료 및 할부금액 등의 모든 금액은 부가가치세 포함금액 으로 표시하며, 세금계산서 교부는 월 합계금액으로 한다.
- 제 10 조 (할부채권의 양도) 고객과 “을”의 상품판매계약시 발생한 할부판매채권은 SK 텔레콤(주) 판매약관에 따라 “갑”을 통하여 SK 텔레콤(주)에 양도되며, “을”은 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.
- 제 11 조 (대금의 정산) “을”이 매월 공급받고 반품하지 않은 “단말기” 대금은 전항에 따라 양도된 할부채권과 “갑”이 지급할 판매수수료의 합계금액으로 상계하여 정산하고 그 차액을 지급(수납)하기로 한다. 또한, “을”이 판매 과정에서 고객으로부터 수납한 요금이나 가입비등을 “갑”이 대신 처리하고 지급받지 못한 금액이 있는 경우 당해 금액도 같이 정산하기로 한다.
- 제 12 조 (연대보증) “을”은 구입자와 계약된 상품구입계약서에 관하여 구입자와 연대하여 채무를 보증하며 이는 구입자가 대금을 완불할 때까지 해당한다.
- 제 13 조 (상품의 하자 책임)
- ① 상품의 인도전에 발생한 멸실, 훼손, 기타 일체의 손해는 그 원인이 “을”의 귀책사유인 것을 제외하고는 “갑”이 부담하며, 상품의 인도 후에 발생한 손해는 그 원인이 “갑”의 귀책사유인 것을 제외하고는 “을”이 부담한다.
 - ② “을”이 곧 발견할 수 있는 하자에 대하여는 상품 인수 후 7 일 이내에 “갑”에게 통지하여야 하며, 통지하지 않을 경우 그 해제권 및 청구권을 상실한다.
- 제 14 조 (판매수수료의 지급거절 및 배상금 환수)
- ① “갑”은 “을”이 다음 각 호에 해당하는 경우 하등의 최고 없이 일체의 판매수수료 지급을 중지하고 이미 지급된 수수료 및 해당 배상금의 환수를 집행한다. 또한, 본 조의 규정에도 불구하고 판가 위반 등 다음 각항의 모든 행위에 대하여 정부 규제기관 또는 이동통신사업자로부터 “갑”에게 과징금이 부과 될 경우 “갑”은 “을”에 대하여 해당 과징금에 대한 구상권을 요청할 수 있으며, “을”은 이를 수용한다.
 1. “을”의 판매행위가 다음의 부당판매행위에 해당할 경우
 - 가. 부가서비스/요금제를 임의로 등록 또는 의무사용을 강요하는 행위(무단가입)
 - 나. “갑”과의 사전 협의 없는 “을”의 on-line 판매

- 다. 의무사용기간을 설정하는 행위
- 2. 보조금 등을 사용하여 판가 (on-line, off-line)등을 위반 한 경우
- 3. “을” 이 할부판매 후 정상적인 사용이라 볼 수 없거나 이와 유사한 형태의 판매분
가. 명의 도용에 의한 판매분
나. 비정상 통화 폰(일명 ‘대포 폰’)의 판매분
다. 허위 작성된 판매계약서에 의한 판매분
라. 6 개월 이내 직권 해지된 단말기의 판매분(요금납부 이력이 없는 것)
마. 할부금 대납을 조건으로 판매하는 행위
- 4. 6 개월 이내 통화료 월 5 천원 미만 발생건(데이터통화료 포함)
- 5. 판매정책으로 공시하는 비정상영업관리 정책, 불편법영업관리 정책을 위반 한 경우
- 6. “단말기” 를 현금으로 판매하여 개통했을 경우 현금판매분에 대해서 “갑” 에게
미입금했을 경우
- 7. 기타 사회적 물의를 야기 시킬 수 있는 부당판매행위 및 SK 텔레콤(주)의 이용약관
사항을 위반하는 행위

제 15 조 (계약해지 및 배상 등)

- ① “갑” 은 다음 각 호의 경우 최고 없이 본 계약을 해지할 수 있다.
 - 1. “을” 이 본 계약의 조항을 위반하거나 비정상적인 업무처리로 “갑” 에게 피해를
끼쳤을 경우
 - 2. “을” 이 본 계약의 이행과 관련하여 고소, 고발이나 형사상 소추를 당하여 “갑”
과의 계속적 신뢰관계가 훼손된 경우
 - 3. “을” 이 계약해지 등의 최고를 받고 “갑” 의 시정 요구를 이행한 후, 다시 동일
또는 유사한 행위를 한 경우
 - 4. “을” 이 판매 및 위탁판매 업무를 태만(연속 10 일간 판매실적이 없는 경우와 3 개월
평균판매실적이 10 대 이하인 경우)히 하거나 고객의 불만을 야기한 경우 등의
문제로 “갑” 의 시정요구에 대하여 별도의 조치를 취하지 않아 “갑” 에게 손해를
끼쳤을 경우
- ② 해지사유 발생시 “갑” 은 “을” 에게 해지사실을 서면으로 통보하며 “을” 은
상품재고조사에 적극 협조하고 해지통보 받은 일로부터 3 일 이내에 모든 상품을
반납한다.
- ③ 모든 상품은 반납기일 초과 시 상품 반납과는 별도로 “을” 은 “갑” 에게 아래 1 호
각목에 해당되는 금액을 추가 배상한다.
 - 1. 반납기일 초과 시 배상율
 - 가. 3 일 초과 1 개월 미만 시 보유상품 재고금액의 10/100
 - 나. 1 개월 이상 시 보유상품 재고금액의 20/100
 - 다. 3 개월 이상 시 보유상품 재고금액의 30/100
 - 라. 6 개월 이상 시 보유상품 재고금액의 50/100
 - 2. 배상방법은 아래 중 한가지로 한다.
 - 가. 현금 배상
 - 나. 담보 보증금 및 정산대금에서 배상
- ④ “을” 이 제 14 조의 규정 위반행위로 인해 “갑” 이 영업정지 조치를 당하는 경우
배상금 및 구상권 외 추가로 정지 1 일당 500 만원의 씩의 영업손실금액을 배상한다.

제 16 조 (담보제공)

- ① “을” 은 본 계약 또는 본 계약과 관련된 개별약정으로부터 발생하는 “갑” 에 대한
모든 채무를 담보하기 위하여 “갑” 에게 “갑” 이 정한 금액을 담보 또는
보증보험증권을 제공하여야 한다.

② “을” 이 보증보험증권을 제공하는 경우에는 유효기간이 경과되면 “을” 은 보험의 연장가입 의무를 부담 한다.

제 17 조 (지도, 점검 및 조사)

① “갑” 은 “을” 의 판매대행 업무수행 및 본 계약의 이행에 관하여 정기 또는 수시로 지도, 점검하고 필요 시 업무현황을 조사할 수 있다.

② 제 1 항의 경우 “갑” 은 관련서류 등 필요한 자료의 제출을 “을” 에게 요구할 수 있으며 “을” 은 이에 성실히 응하여야 한다.

③ 전 항의 규정은 본 계약의 해약 후라 하여도 “을” 이 본 계약에 의하여 판매된 상품대금의 지급이 완재될 때까지 유효한 것으로 한다.

제 18 조 (계약유효 기간) 본 계약의 유효기간은 계약시점으로부터 “갑” 과 “을” 중 어느 일방으로부터 서면통보로 본 계약이 해지 또는 종료되지 않는 한 계속 유효한 것으로 한다.

제 19 조 (해석) 본 계약에 정하지 않은 사항은 관계법령 및 일반상거래 관행에 따른다.

제 20 조 (관할법원) 본 계약과 관련한 분쟁에 관하여는 “갑” 의 소재지를 관할하는 법을 관할법원으로 한다.

본 약정이 적법하게 체결된 증거로서 계약서 2 통을 작성하여 쌍방이 기명 날인 후 각 1 통씩 보관한다.

20 년 월 일

“갑” 상 호 : (주)경일텔레콤
사업자 : 207 - 81 - 49689
주 소 : 서울시 광진구 면목로160
4층 (중곡동,경일빌딩)
대표이사 강 일 석 (인)

“을” 상 호 :
사업자 :
주 소 :
성 명 : (인)

이동통신단말기 공급 및 판매에 관한 약정서

㈜ 경일텔레콤 (이하 “갑”이라 한다) 과

(이하 “을”이라 한다)간에

이동통신단말기 (이하 “단말기”라 한다) 공급 및 판매에 관한 약정을 다음과 같이 체결한다.

다 음

제 1 조 (총칙) SK 텔레콤㈜의 대리점인 “갑”이 통신상품 판매점인 “을”에게 “단말기”를 공급함에 있어서 “갑”은 “을”이 공급받은 “단말기”를 원활히 판매할 수 있도록 판매방법, 기타의 조치에 관하여 지시, 지도, 조력 제공 및 장려금, 판매수수료 등을 지급하며, “을”은 이를 바탕으로 완전판매와 판매증진을 위하여 적극 노력한다.

제 2 조 (기본사항)

- ① “을”은 공급받은 “단말기”를 “갑”에게만 신규개통, 기기변경 등의 신청을 하여야 하며 타사업자나 타대리점에 개통신청을 하여서는 아니된다
- ② “갑”이 공급하는 “단말기”의 공급가격 및 수수료 등은 SK 텔레콤㈜의 판매정책 등을 감안하여 수시로 결정해서 이를 “을”에게 통보하며 이의 적용은 “단말기”의 개통시점을 기준으로 한다.
- ③ “갑”이 “을”에게 위탁매매용이 아닌 도소매용으로 공급한 “단말기”의 외상매출금은 “을”이 판매(개통) 완료 시점에 매월 마감하여 익월 25 일까지는 전액 입금하며 미수 잔액이 발생하지 않도록 하여야 한다.
- ④ “갑”은 “을”의 요청이 있을 시 가입자의 요금수납 및 가입, 변경, 해지 등의 편의를 제공하며 이 경우에 “을”의 요청으로 “을”이 가입자로부터 수취한 수납금을 익일 15 시까지 “갑”이 지정한 은행에 송금하거나 “갑”에게 직접 입금하여야 한다.
 1. “을”이 가입자로부터 수취한 수납금을 지정된 시간까지 입금하지 아니한 경우에는 4 항의 서비스를 일시 중단할 수 있다.
 2. “을”의 요청으로 발생한 수납금 중 “갑”에게 입금되지 않은 미납금이 발생한 경우는 정산금으로 청구 할 수 있다.

제 3 조 (제품의 관리)

- ① “갑”이 “을”에게 위탁판매용으로 공급하는 “단말기” 중 개통되지 아니한 “단말기”는 그 소유가 “갑”에게 있으며 “갑”의 요구가 있을 시에는 “을”은 “갑”에게 지체 없이 반품하여야 하며 “을”이 이를 이행치 않을 시에는 “갑”이 일방적으로 “을”의 보관 장소에서 회수하여도 “을”은 이의를 제기하지 아니한다.
- ② “갑”은 “을”에게 출고한 날로부터 4 개월이 경과되어도 판매되지 않은 “단말기”에 대해서는 1 대당 수수료 1 만원씩을 “을”의 판매수수료에서 청구한다.
- ③ “갑”은 “을”에게 출고한 날로부터 8 개월이 경과되어도 판매되지 않은 “단말기”에 대해서는 제품의 출고가를 기준으로 “을”의 판매수수료에서 청구한다.
- ④ “을”에게 출고가 기준으로 청구된 “단말기”의 소유권은 “을”에게 있으며 청구된 “단말기”는 “갑”을 통하여 개통하였을 경우 개통시점을 기준으로 판매수수료를 적용한다.

제 4 조 (기밀유지) “을”은 업무상 알게 된 “갑”의 영업상의 비밀(판매수수료, 판매취급 방침 등) 및 고객의 인적 사항을 타인에게 누설 하거나 직접 또는 제 3 자에게 이용하게 하여서는 아니 되며 본 계약이 종료된 후에도 또한 이와 같다.

- 제 5 조 (신용유지) “을”은 “갑”의 신용을 훼손하거나 훼손할 우려가 있는 행위를 하여서는 아니 된다.
- 제 6 조 (판매조건) “을”은 “갑”이 지정하는 판매조건으로만 고객에게 구입 권유하여야 한다.
- 제 7 조 (판매계약서의 작성 및 상품의 인도) “을”은 고객으로부터 구입신청이 있을 경우 즉시 “갑”을 갈음하여 신용조사를 하고 “갑”이 정하는 방법에 의하여 판매 계약서를 작성하여 상품을 인도하여야 한다.
- 제 8 조 (판매계약서의 작성 및 보관금지) “을”은 판매계약 성립, 판매종결 된 즉시 판매계약서 및 기타 판매조건에 따른 일체의 관련서류를 고객에게 인도하여야 하며 어떤 형태로든 보관하지 않아야 한다.
- 제 9 조 (단말기, 판매수수료 및 세금계산서 교부)
- ① “갑”은 통보한 가격에 따라 “단말기”를 “을”에게 공급하고 이에 대한 세금계산서를 교부한다. 단, 월말에 “을”이 보유하고 있는 “단말기”는 이를 전량 반품하여야 하며 “갑”은 반품 세금계산서를 발행하고 이를 전량 인수한다.
 - ② “을”의 “단말기” 개통 판매건 및 기타 통신상품(브로드밴드, 인터넷전화 등) 판매건에 대하여 “갑”은 판매수수료를 지급하며 “을”은 이에 대하여 세금계산서를 교부한다.
 - ③ 위탁매매용이 아닌 물품을 “갑”이 “을”에게 공급한 경우에 물품대금에 대해서는 “갑”이 “을”에게 세금계산서를(부가세액 포함금액)를 필히 발행 한다.
 - ④ “단말기” 가격, 판매수수료 및 할부금액 등의 모든 금액은 부가가치세 포함금액 으로 표시하며, 세금계산서 교부는 월 합계금액으로 한다.
- 제 10 조 (할부채권의 양도) 고객과 “을”의 상품판매계약시 발생한 할부판매채권은 SK 텔레콤(주) 판매약관에 따라 “갑”을 통하여 SK 텔레콤㈜에 양도되며, “을”은 이에 대하여 이의를 제기할 수 없다.
- 제 11 조 (대금의 정산) “을”이 매월 공급받고 반품하지 않은 “단말기” 대금은 전항에 따라 양도된 할부채권과 “갑”이 지급할 판매수수료의 합계금액으로 상계하여 정산하고 그 차액을 지급(수납)하기로 한다. 또한, “을”이 판매 과정에서 고객으로부터 수납한 요금이나 가입비등을 “갑”이 대신 처리하고 지급받지 못한 금액이 있는 경우 당해 금액도 같이 정산하기로 한다.
- 제 12 조 (연대보증) “을”은 구입자와 계약된 상품구입계약서에 관하여 구입자와 연대하여 채무를 보증하며 이는 구입자가 대금을 완불할 때까지 해당한다.
- 제 13 조 (상품의 하자 책임)
- ① 상품의 인도전에 발생한 멸실, 훼손, 기타 일체의 손해는 그 원인이 “을”의 귀책사유인 것을 제외하고는 “갑”이 부담하며, 상품의 인도 후에 발생한 손해는 그 원인이 “갑”의 귀책사유인 것을 제외하고는 “을”이 부담한다.
 - ② “을”이 곧 발견할 수 있는 하자에 대하여는 상품 인수 후 7 일 이내에 “갑”에게 통지하여야 하며, 통지하지 않을 경우 그 해제권 및 청구권을 상실한다.
- 제 14 조 (판매수수료의 지급거절 및 배상금 환수)
- ① “갑”은 “을”이 다음 각 호에 해당하는 경우 하등의 최고 없이 일체의 판매수수료 지급을 중지하고 이미 지급된 수수료 및 해당 배상금의 환수를 집행한다. 또한, 본 조의 규정에도 불구하고 판가 위반 등 다음 각항의 모든 행위에 대하여 정부 규제기관 또는 이동통신사업자로부터 “갑”에게 과징금이 부과 될 경우 “갑”은 “을”에 대하여 해당 과징금에 대한 구상권을 요청할 수 있으며, “을”은 이를 수용한다.
 1. “을”의 판매행위가 다음의 부당판매행위에 해당할 경우
 - 가. 부가서비스/요금제를 임의로 등록 또는 의무사용을 강요하는 행위(무단가입)
 - 나. “갑”과의 사전 협의 없는 “을”의 on-line 판매

- 다. 의무사용기간을 설정하는 행위
- 2. 보조금 등을 사용하여 판가 (on-line, off-line)등을 위반 한 경우
- 3. “을” 이 할부판매 후 정상적인 사용이라 볼 수 없거나 이와 유사한 형태의 판매분
가. 명의 도용에 의한 판매분
나. 비정상 통화 폰(일명 ‘대포 폰’)의 판매분
다. 허위 작성된 판매계약서에 의한 판매분
라. 6개월 이내 직권 해지된 단말기의 판매분(요금납부 이력이 없는 것)
마. 할부금 대납을 조건으로 판매하는 행위
- 4. 6개월 이내 통화료 월 5천원 미만 발생건(데이터통화료 포함)
- 5. 판매정책으로 공시하는 비정상영업관리 정책, 불편법영업관리 정책을 위반 한 경우
- 6. “단말기” 를 현금으로 판매하여 개통했을 경우 현금판매분에 대해서 “갑” 에게
미입금했을 경우
- 7. 기타 사회적 물의를 야기 시킬 수 있는 부당판매행위 및 SK 텔레콤(주)의 이용약관
사항을 위반하는 행위

제 15 조 (계약해지 및 배상 등)

- ① “갑” 은 다음 각 호의 경우 최고 없이 본 계약을 해지할 수 있다.
 - 1. “을” 이 본 계약의 조항을 위반하거나 비정상적인 업무처리로 “갑” 에게 피해를
끼쳤을 경우
 - 2. “을” 이 본 계약의 이행과 관련하여 고소, 고발이나 형사상 소추를 당하여 “갑”
과의 계속적 신뢰관계가 훼손된 경우
 - 3. “을” 이 계약해지 등의 최고를 받고 “갑” 의 시정 요구를 이행한 후, 다시 동일
또는 유사한 행위를 한 경우
 - 4. “을” 이 판매 및 위탁판매 업무를 태만(연속 10 일간 판매실적이 없는 경우와 3 개월
평균판매실적이 10 대 이하인 경우)히 하거나 고객의 불만을 야기한 경우 등의
문제로 “갑” 의 시정요구에 대하여 별도의 조치를 취하지 않아 “갑” 에게 손해를
끼쳤을 경우
- ② 해지사유 발생시 “갑” 은 “을” 에게 해지사실을 서면으로 통보하며 “을” 은
상품재고조사에 적극 협조하고 해지통보 받은 일로부터 3 일 이내에 모든 상품을
반납한다.
- ③ 모든 상품은 반납기일 초과 시 상품 반납과는 별도로 “을” 은 “갑” 에게 아래 1 호
각목에 해당되는 금액을 추가 배상한다.
 - 1. 반납기일 초과 시 배상율
 - 가. 3 일 초과 1 개월 미만 시 보유상품 재고금액의 10/100
 - 나. 1 개월 이상 시 보유상품 재고금액의 20/100
 - 다. 3 개월 이상 시 보유상품 재고금액의 30/100
 - 라. 6 개월 이상 시 보유상품 재고금액의 50/100
 - 2. 배상방법은 아래 중 한가지로 한다.
 - 가. 현금 배상
 - 나. 담보 보증금 및 정산대금에서 배상
- ④ “을” 이 제 14 조의 규정 위반행위로 인해 “갑” 이 영업정지 조치를 당하는 경우
배상금 및 구상권 외 추가로 정지 1 일당 500 만원의 씩의 영업손실금액을 배상한다.

제 16 조 (담보제공)

- ① “을” 은 본 계약 또는 본 계약과 관련된 개별약정으로부터 발생하는 “갑” 에 대한
모든 채무를 담보하기 위하여 “갑” 에게 “갑” 이 정한 금액을 담보 또는
보증보험증권을 제공하여야 한다.

② “을” 이 보증보험증권을 제공하는 경우에는 유효기간이 경과되면 “을” 은 보험의 연장가입 의무를 부담 한다.

제 17 조 (지도, 점검 및 조사)

① “갑” 은 “을” 의 판매대행 업무수행 및 본 계약의 이행에 관하여 정기 또는 수시로 지도, 점검하고 필요 시 업무현황을 조사할 수 있다.

② 제 1 항의 경우 “갑” 은 관련서류 등 필요한 자료의 제출을 “을” 에게 요구할 수 있으며 “을” 은 이에 성실히 응하여야 한다.

③ 전 항의 규정은 본 계약의 해약 후라 하여도 “을” 이 본 계약에 의하여 판매된 상품대금의 지급이 완재될 때까지 유효한 것으로 한다.

제 18 조 (계약유효 기간) 본 계약의 유효기간은 계약시점으로부터 “갑” 과 “을” 중 어느 일방으로부터 서면통보로 본 계약이 해지 또는 종료되지 않는 한 계속 유효한 것으로 한다.

제 19 조 (해석) 본 계약에 정하지 않은 사항은 관계법령 및 일반상거래 관행에 따른다.

제 20 조 (관할법원) 본 계약과 관련한 분쟁에 관하여는 “갑” 의 소재지를 관할하는 법을 관할법원으로 한다.

본 약정이 적법하게 체결된 증거로서 계약서 2 통을 작성하여 쌍방이 기명 날인 후 각 1 통씩 보관한다.

20 년 월 일

“갑” 상 호 : (주)경일텔레콤
사업자 : 207 - 81 - 49689
주 소 : 서울시 광진구 면목로160
4층 (중곡동, 경일빌딩)
대표이사 강 일 석

“을” 상 호 :
사업자 :
주 소 :

성 명 :

(인)

불편법 및 비정상 영업 금지 확약서

당대리점은 정상적인 영업을 활성화하고 각종 불편법 및 비정상 영업에 대해서는 엄격히 규제를 하고 있습니다. 따라서 불편법 및 비정상 영업 근절 활동을 시행하고 있는바 귀 판매점의 적극적인 협조를 당부드립니다.

불편법 및 비정상 영업 적발시는 당 대리점에 1차적인 제재 조치가 시행되고 있는바 이로 인한 대리점의 피해에 따라 해당 판매점에 책임을 묻도록 하겠습니다.(단말기 철수 및 판매 인센티브 미지급 등)

불편법 및 비정상 영업에 대한 정의는 다음과 같습니다.

1. 계약서 · 증빙문서 위변조, 가입 개통회선과 다른 신분증 · 증빙문서 등을 제출하는 행위
2. 잘못된 정보를 고객에게 알려 당사 또는 고객에게 피해를 주는 행위
3. 부가서비스, USIM카드 등 고객 사전 공지 없이 무작위 가입하여 고객 불만을 초래하는 행위
4. 현금 판매를 할부로 등록하는 행위
5. 대포폰, 명의도용 가입 유발하는 행위
6. 당사 영업 정보 및 고객 정보 유출 행위
7. 판매점 영업 코드(P CODE)를 비정상적으로 활용하여 영업하는 행위
8. VOC가 발생하였으나 이를 적극적으로 해결하지 아니하고 고객을 기만하는 행위
9. 기타 고객 불만을 야기하는 활동
10. P코드 관리방안 미 준수 행위(단통법 8조 2항 의거)

위 불편법 및 비정상 영업과 관련한 사항을 충분히 숙지하였으며 이와 관련된 활동은 절대 엄금하겠습니다. 향후 불편법 및 비정상 영업 적발시에는 어떤 제재 조치도 감수할 것을 확약합니다.

202 . . .

판매점 대표

(인)

대리점 대표

강 일 석



판매점 매장정보 확인서

당 판매점은 아래와 같이 판매점 영업코드(P코드) 신규개설 요청합니다.

매장정보가 사실임을 확인하며, P코드를 비정상적으로 활용하여 영업하지 않을 것을 약속합니다.

구분	내용
상호명(사업자등록자)	
사업자등록번호	
대표자명	
대표자 주민번호	
대표자 연락처	
매장 주소	
매장 연락처(유선/FAX)	/
보안 업체 및 월정액(VAT 포함) ☐ S1 ☐ ADT ☐ 텔레캅 ☐ 기타 () 약정기간 20 년 월부터 20 년 월까지	
인터넷회사 및 월정액(VAT포함) ☐ SKT ☐ KT ☐ LGU+ 약정기간 20 년 월부터 20 년 월까지	
매장 사진 ※ 매장 정면사진 촬영하여 Image File을 이 양식에 붙여주시기 바랍니다. ※ 향후 Monitoring 시행 후, 실제 매장과 일치하지 않을 경우 제재 조치를 받을 수 있습니다.	
매장 구술약도 (방문 가능하도록 간략히 기술 요망)	

202 . . .

판매점 대표

(인)

광장대리점 대표 귀하

판매점 개인정보보호 서약서

<광장대리점, 강일석 대표 귀중>

1. 이동통신서비스의 신규가입, 번호이동, 기기변경의 신청서 전송과 관련하여 신청서에 기재된 “개인정보”를 일체 보관하거나 이용하지 않으며, 제 3 자에게 누설 및 제공하지 않겠습니다.
2. 신규계약신청서, 변경신청서 등 고객이 작성한 서류는 대리점이 제공한 전송시스템을 이용하여 전송하고 이동통신 서비스 가입이 완료된 때 원본은 고객에게 교부하겠습니다. 또한, 고객 본인확인을 위한 신분증 사본 역시 고객에게 반환하겠습니다.
3. 고객의 개인정보는 대리점이 정한 방법으로 개인정보를 처리하고 일체의 고객정보를 보관하지 않겠습니다.
다만, 대리점과의 정산을 위한 자료에 한하여 대리점이 제공하는 정보(이동전화번호 외 개인정보는 모두 마스킹 처리)는 정산이 완료되는 즉시 모두 파기하겠습니다.
4. 텔레마케팅을 위해 임의로 고객정보를 수집·저장하지 않겠습니다.
5. 대리점의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 대리점과의 계약상의 권리와 의무를 제 3 자 혹은 동종의 사업자에게 재위탁하지 않겠습니다.
6. 대리점이 제공하는 개인정보보호 관련 교육을 이수하며 개인정보 보호 준수 현황에 대한 정기적 점검에 성실히 응하겠습니다.

※ 본 서약 및 개인정보 취급가이드 위반 시 방통위·KISA의 점검대상이 될 수 있으며, 행정처분이 부과될 수 있습니다.

※ 본 서약은 “본계약”의 일부를 구성하며 본 서약 위반 시 “본계약”을 위반함으로 보아 이에 따른 “본계약”해지, 영업정지 등 별도 약정한 제재조치를 받을 수 있음에 이의를 제기하지 않겠습니다.

20 년 월 일

판매점 상호 :

서 약 인:

인

※서명불가

<별첨 3>

판매점 고객정보보호 서약서

본 판매점은 대리점을 위해 이동통신 단말기를 판매하면서 아래 사항을 철저히 준수할 것을 서약합니다.

1. 이동통신서비스의 신규가입, 번호이동, 기기변경의 신청서 전송과 관련하여 신청서에 기재된 "고객정보"를 일체 보관하거나 이용하지 않으며, 제3자에게 누설 및 제공하지 않겠습니다.
2. 신규계약신청서, 변경신청서 등 고객이 작성한 서류는 대리점이 제공한 전송시스템을 이용하여 전송하고 원본은 즉시 고객에게 교부하겠습니다.
또한, 고객 본인확인을 위한 신분증 원본/사본 역시 고객에게 즉시 반환하겠습니다.
3. 고객정보는 대리점이 정한 방법 및 시스템으로 처리하고 일체의 고객정보를 보관하지 않겠습니다.
다만, 대리점과의 정산을 위한 자료에 한하여 대리점이 제공하는 정보는 고객정보 보호 지침을 준수하여 보관하며, 정산이 완료되는 즉시 모두 파기하겠습니다.
4. 텔레마케팅을 위해 임의로 고객정보를 수집·저장하지 않겠습니다.
5. 대리점의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 대리점과의 계약상의 권리와 의무를 제3자 혹은 동종의 사업자에게 재 위탁하지 않겠습니다.
6. 대리점이 제공하는 고객정보보호 관련 교육을 이수하며 고객정보 보호 준수 현황에 대한 정기적 점검에 성실히 응하겠습니다.

※ 본 서약 및 고객정보 취급가이드 위반 시 방통위·KISA 등의 점검대상이 될 수 있으며, 행정처분이 부과될 수 있습니다.

※ 본 서약은 대리점과의 업무위탁계약의 일부를 구성하며 본 서약 위반 시 대리점과의 업무위탁계약을 위반함으로 보아 이에 따른 대리점과의 업무위탁계약 해지, 영업정지 등 별도 약정한 제재조치를 받을 수 있음에 이의를 제기하지 않겠습니다.

202 년 월 일

판매점 상호 :

대표자 :

(서명/인)

SK 텔레콤 주식회사 귀중

- 상호/법인명: (사업자등록번호: - -)
- 소재지:
- 대표자(서약인):

다 음

- 이상과 같이 확인 및 서약하며, 그 증거로서 본 확인 및 서약서를 작성하여 제출합니다.

서 약 안: (만)

[개인정보 처리업무 재위탁 동의서]

SK텔레콤 주식회사 귀중

하기 기재된 재위탁 업무 서비스와 관련하여, 당사는 귀사가 위탁한 개인정보 처리업무 전체 또는 일부를 아래와 같은 업체에게 재위탁하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

당사는 재위탁 업체로 하여금 당사의 귀사에 대한 의무와 동일한 수준으로 업무를 처리하도록 하고, 정보통신망법 등 개인정보 보호 관련 법령을 준수하도록 하겠습니다. 또한, 재위탁을 종료하는 경우 그 사실을 귀사에 서면으로 통지하겠습니다.

당사는 개인정보 처리업무의 재위탁에 따른 고객정보보호 활동에 적극적으로 협조하였으며, 귀사에게 손해가 발생하는 경우, 그 손해에 대하여 책임을 지겠습니다.

재위탁 업체명	재위탁 업무
하기 별첨	이동전화가입 및 변경, 요금조회 및 수납, 명의변경 및 서비스 해지 등 서비스 제공에 필요한 제반 업무

수탁자 회사명 207-81-49689
(주)경일텔레콤 강 일 석

주소 서울시 광진구연동로160 3층 (종로동171-1)

대표이사

도소 공	소매 상	매 업 업	가 전 기 기	통 신 기 기
			천 화 권	유 한 매 업 상
			품	선 서 비 스

 (인)

수탁자 명칭 기재 요망 귀중

당사는 위 재위탁에 동의합니다.

위탁자 SK텔레콤 주식회사

서울시 중구 을지로 65

대표이사 장동현 (인)

[별첨]

※ 개인정보 재위탁 요청 판매점

[illegible]

위탁판매 계약서 체크리스트

코드		요청 유형	신규 []
판매점명			관계설정 []
1) 위탁판매 계약서		3장	완비여부
2)이동통신 단말기 공급 및 판매에 관한 약정서		4장	
3)판매점 고객정보 보호 서약서		1장	
4)판매점 개인정보 보호 서약서		1장	
5)판매점 매장정보 확인서 (생년월일만 작성)		1장	
6)개인정보 재위탁 요청 판매점+별첨		2장	
7)판매점 부당 표시 근절에 관한 확인 및 서약서		1장	
8)개인정보 처리 업무 재위탁 동의서		1장	
9)사전승낙서 유선/무선 (신규개설시 필요없음)		1장	
10)매장사진		-	
11)사업자 등록증		-	
12)신분증(뒷자리 마스킹)		-	
13)불편법 및 비정상 영업 금지 협약서		1장	
14)이행 지급 보증보험 증권		1장	
판매점 정보 (일반전화, 팩스, 이메일)			
매장연락처		이메일	팩스
T KEY 사용 그룹			
마이핀번호			
기타 전달 사항		담당:	